

2014 年度注会《经济法》试题（一）

一、【单项选择题】

1、（2014 年）小凡年满 10 周岁，精神健康，智力正常。他在学校门口的文具店看中一块橡皮，定价 2 元，于是用自己的零用钱将其买下。根据民事法律制度的规定，下列关于小凡购买橡皮行为效力的表述中，正确的是（ ）。

- A.小凡是无民事行为能力人，其购买橡皮的行为无效
- B.小凡是无民事行为能力人，其购买橡皮的行为须经法定代理人追认方为有效
- C.小凡是限制民事行为能力人，其购买橡皮的行为有效
- D.小凡是限制民事行为能力人，其购买橡皮的行为须经法定代理人追认方为有效

2、（2014 年）甲向乙兜售毒品时，虽然提供了真实的毒品作为样品，实际交付的却是面粉。根据民事法律制度的规定，下列关于该民事法律行为效力的表述中，正确的是（ ）。

- A.有效
- B.无效
- C.可撤销
- D.效力待定

3、（2014 年）甲公司于 2017 年 3 月 1 日将一台机器寄存于乙公司。2017 年 4 月 1 日，机器因乙公司保管不善受损。甲公司于 2018 年 3 月 1 日提取机器时发现机器受损，但考虑到两公司之间的长期合作关系，未要求赔偿。后两公司交恶，甲公司遂于 2020 年 9 月 1 日要求乙公司赔偿损失。下列关于甲要求乙赔偿损失的诉讼时效期间的表述中，正确的是（ ）。

- A.适用 2 年的普通诉讼时效期间，尚未届满
- B.适用 2 年的普通诉讼时效期间，已经届满
- C.适用 3 年的普通诉讼时效期间，尚未届满
- D.适用 4 年的长期诉讼时效期间，尚未届满

4、（2014 年）下列关于以无偿划拨方式取得的建设用地使用权期限的表述中，符合物权法律制度相关规定的是（ ）。

- A.最长期限为 30 年
- B.最长期限为 50 年
- C.最长期限为 70 年
- D.一般无使用期限的限制

5、（2014 年）根据物权法律制度的相关规定，以下列权利出质时，质权自权利凭证交付时设立的是（ ）。

- A.仓单
- B.股票
- C.基金份额
- D.应收账款

6、（2014 年）甲、乙两公司的住所地分别位于北京和上海。甲向乙购买一批设备，3 个月后交货。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，依照合同其他条款及交易习惯也无法确定。根据合同法律制度的规定，下列关于合同履行价格的表述中，正确的是（ ）。

- A.按合同订立时上海的市场价格履行
- B.按合同订立时北京的市场价格履行
- C.按合同履行时上海的市场价格履行
- D.按合同履行时北京的市场价格履行

7、（2014 年）下列关于提存的法律效果的表述中，符合合同法律制度的规定的是（ ）。

- A.标的物提存后，毁损、灭失的风险由债务人承担

B.提存期间，标的物的孳息归债务人所有

C.提存费用由债权人负担

D.债权人提取提存物的权利，自提存之日起2年内不行使消灭

8、（2014年）甲上市公司、乙普通合伙企业、丙全民所有制企业和丁公立大学拟共同设立一有限合伙企业。根据合伙企业法律制度的规定，下列主体中，可以成为普通合伙人的是（ ）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

9、（2014年）某普通合伙企业的合伙人包括有限责任公司甲、乙，自然人丙、丁。根据合伙企业法律制度的相关规定，下列情形中，属于当然退伙事由的是（ ）。

A.甲被债权人申请破产

B.丁因斗殴被公安机关拘留

C.丙被依法宣告失踪

D.乙被吊销营业执照

10、（2014年）根据合伙企业法律制度的相关规定，下列各项中，有限合伙人可用作合伙企业出资的是（ ）。

A.为合伙企业提供财务管理

B.为合伙企业提供战略咨询

C.债权

D.社会关系

11、（2014年）在乙有限责任公司设立过程中，出资人甲以乙公司名义与他人签订一份房屋租赁合同，所租房屋供筹建乙公司之用。乙公司成立后，将该房屋作为公司办公用房，但始终未确认该房屋租赁合同。根据公司法律制度的相关规定，下列关于房屋租赁合同责任承担的表述中，正确的是（ ）。

A.甲承担

B.乙承担

C.甲、乙连带承担

D.先由甲承担，乙承担补充责任

12、（2014年）某有限责任公司共有张某、王某、李某三名股东。因张某无法偿还个人到期债务，人民法院拟依强制执行程序变卖其股权偿债。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

A.人民法院应当征得王某、李某同意，王某、李某在同等条件下有优先购买权

B.人民法院应当通知王某、李某，王某、李某在同等条件下有优先购买权

C.人民法院应当征得公司及王某、李某同意，王某、李某在同等条件下有优先购买权

D.人民法院应当通知公司及全体股东，王某、李某在同等条件下有优先购买权

13、（2014年）中国公民张某、王某、李某共同设立一家有限责任公司。根据公司法律制度的规定，该公司必须设立的组织机构是（ ）。

A.股东会

B.董事会

C.监事会

D.职工代表大会

14、（2014年）张某以协议转让方式取得A上市公司7%的股份，之后又通过交易所集中竞价交易陆续增持A公司5%的股份。根据证券法律制度的规定，张某需要进行权益披露的时点分别是（ ）。

A.其持有A公司股份5%和10%时

B.其持有A公司股份7%和10%时

C.其持有 A 公司股份 5%和 7%时

D.其持有 A 公司股份 7%和 12%时

15、（2014 年）根据证券法律制度的相关规定，下列选项中，对招股说明书中的虚假记载承担无过错责任的是（ ）。

A.发行人

B.保荐人

C.承销人

D.实际控制人

16、（2014 年）甲为乙上市公司董事，并持有乙公司股票 10 万股。2015 年 3 月 1 日和 3 月 8 日，甲以每股 25 元的价格先后卖出其持有的乙公司股票 2 万股和 3 万股。2015 年 9 月 3 日，甲以每股 15 元的价格买入乙公司股票 5 万股。根据证券法律制度的规定，甲通过上述交易所获收益中，应当收归公司所有的金额是（ ）。

A.20 万元

B.30 万元

C.50 万元

D.75 万元

17、（2014 年）破产企业 A 公司在破产案件受理前因欠缴税款产生滞纳金。下列关于该滞纳金在破产程序中清偿顺位的表述中，符合破产法律制度规定的是（ ）。

A.该滞纳金与欠缴税款处于相同受偿顺位

B.该滞纳金属于普通债权，受偿顺位劣后于欠缴税款

C.该滞纳金劣后于普通债权受偿

D.该滞纳金不属于破产债权，在破产程序中不予清偿

18、（2014 年）票据权利人为将票据权利出质给他人而进行背书时，如果未记载“质押”等字样，只是签章并记载被背书人名称，则该背书行为的效力是（ ）。

A.票据转让

B.票据质押

C.票据承兑

D.票据贴现

19、（2014 年）下列选项中，涉嫌违反我国《反垄断法》的是（ ）。

A.中国移动、中国联通等少数几家国有电信企业共同占据我国电信基础运营业务市场的全部份额

B.经国家有关部门批准，中石油、中石化等石油企业联合上调成品油价格

C.某行业协会召集本行业经营者，共同制定本行业产品的定价公式

D.某生产企业通过协议，限制分销商转售商品的最高价格

20、（2014 年）根据反垄断法律制度的相关规定，下列各项中，属于在从供给角度界定相关商品市场时所应考虑的因素的是（ ）。

A.商品的功能及用途

B.商品间的价格差异

C.消费者的消费偏好

D.其他经营者的转产成本

21、（2014 年）根据涉外法律相关制度的规定，下列各项中，属于世界贸易组织所称的“单独关税区”的是（ ）。

A.中国（上海）自由贸易试验区

B.海南经济特区

C.京津冀一体化都市圈

D.中国香港特别行政区

22、(2014 年)下列关于经常项目外汇收支管理的表述中,符合外汇管理法律相关制度规定的是()。

- A.我国对经常项目外汇收支实行有限的自由兑换
- B.经常项目外汇收入实行强制结汇制
- C.经营外汇业务的金融机构应当对经常项目外汇收支的真实性进行审核
- D.境内个人购汇额度为每人每年等值 5 万美元,应凭相关贸易单证办理

二、【多项选择题】

1、(2014 年)下列选项中,能导致一定法律关系产生、变更或消灭的有()。

- A.人的出生
- B.自然灾害
- C.时间的经过
- D.侵权行为

2、(2014 年)根据物权法律制度的规定,下列选项中,当事人可申请预告登记的情形有()。

- A.预购商品房
- B.租赁商业用房
- C.房屋所有权转让
- D.房屋抵押

3、(2014 年)根据合同法律制度的相关规定,下列情形中,买受人可以取得合同解除权的有()。

- A.因不可抗力导致标的物在交付前灭失
- B.因出卖人过错导致标的物在交付前灭失
- C.出卖人在履行期限届满前明确表示拒绝交付标的物
- D.出卖人在履行期限届满后明确表示拒绝交付标的物

4、(2014 年)根据合伙企业法律制度的相关规定,下列各项中,属于合伙企业财产的有()。

- A.合伙人缴纳的实物出资
- B.合伙企业借用的某合伙人的电脑
- C.合伙企业对某公司的债权
- D.合伙企业合法接受的赠与财产

5、(2014 年)张某、王某分别为某有限合伙企业的普通合伙人和有限合伙人。后张某变更为有限合伙人,王某变更为普通合伙人。下列关于张某、王某对其合伙人性质互换前的企业债务承担的表述中,符合合伙企业法律制度规定的有()。

- A.张某对其作为普通合伙人期间的企业债务承担有限责任
- B.张某对其作为普通合伙人期间的企业债务承担无限连带责任
- C.王某对其作为有限合伙人期间的企业债务承担无限连带责任
- D.王某对其作为有限合伙人期间的企业债务承担有限责任

6、(2014 年)根据公司法律制度的相关规定,认股人缴纳出资后,有权要求返还出资的情形有()。

- A.公司未按期募足股份
- B.发起人未按期召开创立大会
- C.创立大会决议不设立公司
- D.公司发起人抽逃出资,情节严重

7、(2014 年)根据证券法律制度的相关规定,下列情形中,须经中国证监会核准或注册的有()。

- A.甲上市公司向某战略投资者定向增发股票
- B.乙上市公司向所有现有股东配股
- C.有 30 名股东的丙非上市股份有限公司拟将其股票公开转让
- D.有 199 名股东的丁非上市股份有限公司拟通过增资引入 3 名风险投资人

8、（2014 年）A 会计师事务所被人民法院指定为 B 企业破产案件中的管理人。甲向债权人会议报告的有关报酬方案的下列内容中，符合企业破产法律制度规定的有（ ）。

- A.将 B 为他人设定抵押权的财产价值计入计酬基数
- B.A 就自己为将 B 的抵押财产变现而付出的合理劳动收取适当报酬
- C.对受当地政府有关部门指派参与破产企业清算工作的政府官员不发放报酬
- D.A 聘用外部专家协助履行管理人职责所需费用从其报酬中支付

9、（2014 年）根据票据法律制度的规定，下列选项中，汇票持票人可以取得期前追索权的情形有（ ）。

- A.承兑附条件
- B.承兑人被宣告破产
- C.付款人被责令终止业务活动
- D.出票人被宣告破产

10、（2014 年）根据反垄断法律制度的规定，反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为时可以采取必要的调查措施。下列各项中，属于此类调查措施的有（ ）。

- A.进入被调查经营者的营业场所进行检查
- B.查阅、复制被调查经营者的有关单证、协议、会计账簿等文件和资料
- C.查封、扣押相关证据
- D.冻结被调查经营者的银行账户

11、（2014 年）某行业协会组织本行业 8 家主要企业的领导人召开“行业峰会”，并就共同提高本行业产品价格及提价幅度形成决议，与会企业领导人均于决议上签字。会后，决议以行业协会名义下发全行业企业。与会 8 家企业的市场份额合计达 85%。根据反垄断法律制度的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- A.行业协会实施了组织本行业经营者达成垄断协议的行为
- B.行业协会实施了行政性限制竞争行为
- C.8 家企业实施了滥用市场支配地位行为
- D.8 家企业实施了达成垄断协议的行为

三、【案例分析题】

1、（2014 年）2016 年 5 月 5 日，因甲公司未能偿还对乙公司的到期债务，乙公司向人民法院提出对甲公司进行破产清算的申请。

甲公司收到人民法院通知后，于 5 月 9 日提出异议，认为本公司未达破产界限，理由是：第一，乙公司对甲公司之债权由丙公司提供连带保证，而丙公司完全有能力代为清偿该笔债务；第二，尽管甲公司暂时不能清偿所欠乙公司债务，但其资产总额超过负债总额，不构成资不抵债。

经审查相关证据，人民法院发现：虽然甲公司的账面资产总额超过负债总额，但其流动资金不足，实物资产大多不能立即变现，无法立即清偿到期债务。据此，人民法院于 5 月 16 日裁定受理 B 公司的破产申请，并指定了管理人。

在该破产案件中，有以下情况：

（1）2016 年 4 月 14 日，人民法院受理了丁公司诉甲公司股东甲的债务纠纷案件。丁公司主张，因甲未缴纳出资，故应就甲公司所欠丁公司债务承担出资不实责任。该案尚未审结。

（2）甲公司于 2015 年 4 月 8 日向戊信用社借款 200 万元，期限 1 年。甲公司以其所属厂房为该笔借款提供了抵押担保。2016 年 5 月 18 日，经管理人同意，甲公司向戊信用社偿还了其所欠 200 万元借款本金及其利息。经查，甲公司用于抵押的厂房市场价值为 500 万元。有其他债权人提出，甲公司向戊信用社的清偿行为属于破产申请受理后对个别债权人的债务清偿，故应认定为无效。

（3）2016 年 6 月 2 日，己公司向管理人提出，根据其与甲公司之间的合同约定，由其提供原材料、委托甲公司加工了一批产品，现合同到期，要求提货。据查，该批产品价值 50 万元，现存于甲公司

仓库，己公司已于 2016 年 2 月支付了全部加工费 10 万元。管理人认为该批产品属于债务人财产，故不允许己公司提走。

要求：

问题 1 己公司是否有权提走其委托甲公司加工的产品？并说明理由。

问题 2 有关债权人关于甲公司向戊信用社清偿行为无效的主张是否成立？并说明理由。

问题 3 对于丁公司诉甲公司股东甲的债务纠纷案，在程序上人民法院应如何处理？并说明理由。

问题 4 人民法院以甲公司现金不足、资产大多不能立即变现清偿债务为由，裁定受理破产申请，是否符合企业破产法律制度的规定？并说明理由。

问题 5 甲公司以其公司为丙公司为其债务提供了连带保证且有能力代为清偿为由，对破产申请提出的异议是否成立？并说明理由。

2、（2014 年）张某系 A 公司业务员，负责 A 公司与 B 公司的业务往来事宜。2016 年 2 月，张某离职，但 A 公司并未将这一情况通知 B 公司。2016 年 3 月 3 日，张某仍以 A 公司业务员名义到 B 公司购货，并向 B 公司交付了一张出票人为 A 公司、金额为 30 万元的支票，用于支付货款，但未在支票上记载收款人名称。之后，周某提走货物。后查明，支票上所盖 A 公司公章及其财务负责人名章均系张某伪造。

B 公司于 2 月 20 日与公益机构 C 基金会签订书面协议，约定捐赠 30 万元用于救灾。3 月 4 日，B 公司将该支票交付 C 基金会，但未在支票上作任何记载。

3 月 5 日，C 基金会为支付向 D 公司购买救灾物品的货款，将自己记载为收款人后，将该支票背书转让给 D 公司。

3 月 6 日，D 公司将该支票背书转让给 E 公司，用于购买生产原料。后发现，E 公司向 D 公司出售的原料存在严重质量问题。

3 月 10 日，E 公司将该支票背书转让给 F 小学，用于设立奖学金。

3 月 11 日，F 小学向支票所记载的付款银行请求付款时，银行发现支票上的 A 公司及其财务负责人的签章系伪造，遂拒绝付款。

F 小学先后向 E、D 公司追索，均遭拒绝。后 F 小学向 C 基金会追索，C 基金会向 F 小学承担票据责任后，分别向 B 公司和 A 公司追索，均遭拒绝。

要求：

问题 1C 基金会是否有权向张某追索？并说明理由。

问题 2C 基金会是否有权向 A 公司追索？并说明理由。

问题 3C 基金会向 F 小学承担票据责任后，是否有权向 B 公司追索？是否有权要求 B 公司继续履行赠与义务？并分别说明理由。

问题 4D 公司是否有权拒绝 F 小学的追索请求？并说明理由。

3、（2014 年）2015 年 3 月 18 日，甲医药公司与乙融资租赁公司接洽融资租赁某型号医疗设备事宜。同年 4 月 1 日，乙按照甲的要求与丙医疗设备公司签订了购买 1 台某型号医疗设备的买卖合同。丁以乙的保证人身份在该买卖合同上签字，但合同中并无保证条款，丙和丁亦未另行签订保证合同。乙和丙之间签订的买卖合同约定：设备价格为 1200 万元；乙在缔约当日向丙支付首期价款 400 万元；丙在收到首期价款后 1 个月内将医疗设备交付给甲；乙在之后的 8 个月内，每月向丙支付价款 100 万元。乙于与丙签订合同当日，与甲签订了融资租赁合同，但该合同未就租赁期届满后租赁物所有权归属作出约定。2015 年 5 月 1 日，丙依约向甲交付了医疗设备。

2015 年 8 月 8 日，甲在未告知乙的情况下，以所有权人身份将医疗设备以市场价格出售给戊公司。戊不知甲只是医疗设备承租人，收到医疗设备后即付清约定价款。乙知悉上述情况后，以甲不是医疗设备所有权人为由，主张甲与戊之间的买卖合同无效，并主张自己仍为医疗设备所有权人，要求戊返还

医疗设备。

2015年11月2日，由于乙连续3个月未付医疗设备价款300万元，经催告后仍未支付，丙要求乙一次性支付到期和未到期的全部价款共500万元。乙认为丙无权要求支付尚未到期的200万元价款，并拒绝支付任何款项；丙遂要求丁承担保证责任。丁予以拒绝，理由有二：第一，自己仅在买卖合同上以保证人身份签字，既无具体的保证条款，亦无单独的保证合同，因此保证关系不成立；第二，即使保证成立，因未约定连带责任保证，所成立的也只是一般保证，丙不应在人民法院执行乙的财产之前要求自己承担保证责任。

要求：

问题1 若医疗设备未被甲出售给戊，甲和乙之间的融资租赁合同到期后，机床的所有权归属于谁？并说明理由。

问题2 丁关于保证形式为一般保证的主张是否成立？并说明理由。

问题3 丁与丙之间的保证关系是否成立？并说明理由。

问题4 乙关于丙无权要求支付尚未到期的200万元价款的主张是否成立？并说明理由。

问题5 乙关于自己仍为医疗设备所有权人并要求戊返还医疗设备的主张是否成立？并说明理由。

问题6 乙关于甲与戊之间的医疗设备买卖合同无效的理由是否成立？并说明理由。

4、（2014年）嘉和股份有限公司（简称嘉和股份）是一家在上海证券交易所上市的公司，股本总额为8亿元，最近一期期末经审计的净资产为6亿元。2016年3月5日，嘉和股份董事会对以下几种融资方案进行了讨论：

（1）优先股发行方案。该方案主要内容为：a.公开发行优先股3亿股，筹资4亿元；b.股息率暂定6%，每年根据市场情况调整一次；c.公司每年如有可分配税后利润，须按约定向优先股股东分配股息；d.若当年公司未能足额向优先股股东派发股息，差额部分不予累积；e.优先股股东按照约定股息率分配股息后，还可同普通股股东一起参加剩余利润分配。

（2）定向增发方案。该方案主要内容为：非公开发行普通股2亿股；发行对象为：一家证券投资基金管理的3只基金、7名自然人和一家境外战略投资者；境外战略投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

对上述几种方案，董事会讨论后认为，定向增发方案存在有违相关规定之处，也不适合公司实际情况；优先股发行方案符合公司需要，但部分内容不符合法律规定，应予修改。2016年4月15日，修改后的优先股方案获股东大会通过，后经中国证监会核准发行。

2016年8月25日，A公司发布公告，称其已持有嘉和股份5%的股份，并拟继续增持。2016年9月10日，A公司再次发布公告，称其又增持了嘉和股份5%的股份，但因股价持续走高，未来12个月内将不再增持。经查，8月25日，A公司持有嘉和股份5%的普通股；9月10日，A公司持有嘉和股份7%的普通股和3%的优先股。

要求：

问题1A公司于2016年9月10日发出公告的行为是否符合法律规定？并说明理由。

问题22016年3月5日嘉和股份董事会讨论的定向增发方案中，认购股份后限制转让的时间是否符合相关规定？并说明理由。

问题32016年3月5日嘉和股份董事会讨论的定向增发方案中，发行对象的数量是否符合法律规定？并说明理由。

问题42016年3月5日嘉和股份董事会讨论的优先股发行方案中，有哪些内容不符合相关规定？并分别说明理由。